

한국승강기안전공단 상임감사 개선요구

제 목 연장·야간·휴일 근무 절차 명확화 필요

소 관 부 서 ■실

조 치 부 서 ■실

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인 업무상 필요에 따른 행정업무를 위해 연장·야간·휴일 근무를 하는 경우, 연간 3일의 범위에서 인정하여 대체휴무를 부여하고 있다. 또한 공단의 공식적인 업무(국정감사, 경영평가, 승강기엑스포, 채용진행 등)에 대해서는 인정하는 범위를 정하지 않고 대체휴무를 부여하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「복무규정 시행규칙」 제13조에서 연장·야간 및 휴일근무를 ‘업무상 필요에 따른 행정업무(온라인 교육 포함)를 수행하기 위한 경우’, ‘승강기·산업안전 검사, 기술사업, 사고조사, 인증업무 등을 수행하기 위한 경우’, ‘공단의 필요에 의하여 업무를 수행하기 위한 경우’로 구분하고 있으며,

「복무규정 시행규칙」 제15조 제3항에서 연장근무는 복무관리자의 사전 명령에 따라 실시함을 원칙으로 하고 있다. 같은 조 제4항에서 제13조에 따른 연장·야간 및 휴일근무를 실시하는 경우 대체휴무를 부여할 수 있다. 다만, ‘업무상 필요에 따른 행정업무를 수행하기 위한 경우’에 따라 부여되는 대

체휴무는 연간 3일 범위에서 인정하도록 하고 있다. 같은 조 제5항에서는 ‘공단의 필요에 의하여 업무를 수행하기 위한 경우’에 따라 연장·야간 및 휴일 근무를 할 경우는 소속 단·처장 또는 지역본부장의 사전 결재를 받도록 하고 있다.

따라서, ‘업무상 필요에 따른 행정업무를 수행하기 위한 경우’는 복무관리자(부서장)의 결재 후 연장·야간·휴일 근무를 하고, 연간 3일의 범위에서 대체휴무를 부여한다. 또한, ‘공단의 필요에 의하여 업무를 수행하기 위한 경우’는 소속 단·처장 또는 지역본부장의 사전 결재 후 연장·야간·휴일 근무를 하고 대체휴무의 범위는 정하고 있지 않다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 일부 부서는 「복무규정 시행규칙」 제13조의 ‘행정업무’와 ‘공단 필요 업무’를 ‘연간 3일의 범위 내’와 ‘3일 초과’로 구분하고, 일부 부서는 ‘개인상 필요로 하는 업무’와 ‘공식적인 업무’로 구분하고 있다.

그 결과 연장·야간·휴일 근무 실시부서에서 공단의 필요에 의한 업무를 수행하기 위한 연장·야간·휴일근무 신청 시 소속 단·처장 또는 지역본부장의 결재를 받아야 하지만 ‘업무상 필요에 따른 행정업무를 수행하기 위한 경우’의 대체휴무 범위 3일을 초과하지 않았을 경우는 복무부서장의 결재를 받기도 하고, 단·처장 또는 지역본부장의 결재를 받기도 하였다.

관계부서 의견 ■실은 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■실장은 연장·야간·휴일근무의 행정업무과 공단업무의 구분
으로 인한 혼선을 해소하여 연장·야간·휴일근무 실시부서에서 절차를 준수할
수 있도록 안내하시기 바랍니다. (개선)